



ANALISTA
SILVIO MACIEL
DIREITO PENAL
AULA 3

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: FATO TÍPICO

- 2- Conduta (elementos do fato típico)
- 3- Resultado (elemento do fato típico)
- 4- Nexos de causalidade/ relação de causalidade/ nexos causal (elemento do fato típico) (Art. 13 do CP)

(CONTINUAÇÃO) Teoria do crime - Fato típico

(continuação) 2- Conduta (elementos do fato típico)

➤ (continuação) Formas de conduta

- Conduta culposa (crime culposos) – art. 18, II do CP

[...]

▪ Espécies de culpa

-Culpa inconsciente (culpa sem previsão)

- ❖ O agente não previu o resultado que, entretanto, era previsível para uma pessoa comum
- ❖ O resultado possui previsibilidade objetiva

-Culpa consciente (culpa com previsão)

- ❖ O agente prevê o resultado, mas supõe que o resultado não acontecerá (não assume o risco; não aceita o resultado)

- ❖ Não existe previsibilidade, mas, sim, efetiva previsão
- ❖ Qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente?

R- Dolo eventual: o agente prevê o resultado e prossegue na conduta, ASSUMINDO o risco do resultado

Culpa consciente: o agente prevê o resultado e prossegue na conduta, ACREDITANDO que, sinceramente, o resultado não ocorrerá

Obs. O que diferencia os institutos não é a previsibilidade, mas a postura que o agente adota diante da possibilidade do resultado.

Dolo eventual	Culpa consciente ou com previsão
O agente prevê que sua conduta pode causar o resultado e mesmo assim prossegue, aceitando (assumindo) o risco de causar tal resultado. O infrator imagina: “dane-se se ocorrer o resultado, não estou nem aí”. Ex.: um motorista começa a dar cava- los de pau com o automóvel próximo às pessoas e avisa: saiam de perto porque eu não estou nem aí se atingir alguém. Ele realmente perde o controle do veículo e atinge uma pessoa. Sai do automóvel e diz: “eu avisei”.	O agente prevê que sua conduta pode causar o resultado e mesmo assim prossegue, acreditando sinceramente que nada acontecerá. O infrator imagina: “sei o que estou fazendo e nada acontecerá”. Ex.: um pai está socorrendo o filho para o hospital e no trajeto, em excesso de velocidade, causa um acidente e mata o filho.

-Culpa indireta ou mediata

- ❖ O agente indiretamente causa o resultado
- ❖ ex. assaltante aponta arma para vítima; ela corre para a rua e é atropelada por veículo que trafegava dentro da legalidade;
- ❖ O assaltante, indiretamente, provocou o acidente que provocou a morte da vítima
- ❖ Responde por tentativa de roubo e homicídio culposos na forma indireta

-Culpa presumida ou culpa “in re ipsa

- ❖ Não existe, pois o ordenamento jurídico adota a presunção de inocência
- ❖ ex. falta de CNH não permite presumir que o motorista é culpado pelo acidente

-Culpa própria

- ❖ O agente não quis nem assumiu o risco de produzir o resultado, mas causa esse resultado por imprudência, imperícia ou negligência

-Culpa imprópria (culpa por equiparação/extensão/assimilação)

- ❖ O agente, por erro culposos/evitável, imagina que, equivocadamente, está em situação de excludente de ilicitude (ex. de excludentes: legítima defesa, estado de necessidade, etc.)

❖ Ex. morador da casa vê assaltante no quintal; abre a janela e atira na cabeça do assaltante; ao sair no quintal e acender a luz, descobre que era o vizinho querendo dar um recado (o morador supôs que estava em situação de legítima defesa frente à um assaltante; entretanto atirou na cabeça, portanto com intenção de matar, não estando, assim, em legítima defesa)

❖ A culpa imprópria é uma ação dolosa que é punida como crime culposos em razão de erro do agente (o agente atuou movido pelo erro) – ou seja, propriamente não é culpa (foi opção do legislador em “favorecer” essa conduta dolosa)

▪ Concorrência e compensação de culpas

-A concorrência é o resultado culposos que acontece em parte por culpa do agente e em parte por culpa da vítima

❖ Ex. vítima atravessa a rua em local proibido e é atropelada por motorista que estava em excesso de velocidade (acidente aconteceu em parte por culpa da vítima e em parte por culpa do motorista)

-Em direito penal **NÃO EXISTE** compensação de culpas

❖ A parcela de culpa da vítima não exclui a culpa do agente

❖ No exemplo citado acima, a parcela de culpa da vítima não exclui a culpa do motorista

❖ Ou seja, ainda haverá crime culposos

❖ A consequência jurídica é que a parcela de culpa da vítima será considerada pelo juiz ao dosar a pena

❖ Art. 59 do CP (Há circunstâncias a serem consideradas na dosagem, dentre elas, o comportamento da vítima; pode favorecer o réu na dosagem da pena)

▪ **Exclusão da culpa:**

Não há culpa nas seguintes situações:

a) acontecimentos imprevisíveis: caso fortuito ou força maior

b) princípio da confiança: não há culpa quando o agente atua na confiança de que a outra pessoa agirá como normalmente se age (ex. motoqueiro fura o sinal e carro atropela; não há culpa do motorista do carro)

c) princípio do risco tolerado: existem comportamentos arriscados que são tolerados, pois são urgentes ou são imprescindíveis para a convivência humana (ex. médico que realiza cirurgia de emergência sem exames prévios; se o paciente morrer por alergia a um medicamento, o médico não responde, pois não tinha outra opção)

d) erro profissional: erro inevitável, sendo erro da ciência

Bloco 2

obs. Existe tentativa de crime culposos?

R- Em regra, não. Na tentativa o agente quer causar o resultado, mas por circunstâncias alheias à vontade não consegue. No crime culposos não se quer causar o resultado

Atenção: na culpa imprópria é possível a tentativa, pois se trata de ação dolosa punida como crime culposos por erro do agente.

obs. 2 repito: Qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente?

Dolo eventual	Culpa consciente ou com previsão
O agente prevê que sua conduta pode causar o resultado e mesmo assim prossegue, aceitando (assumindo) o risco de causar tal resultado. O infrator imagina: “dane-se se ocorrer o resultado, não estou nem aí”. Ex.: um motorista começa a dar calha de pau com o automóvel próximo às pessoas e avisa: saiam de perto porque eu não estou nem aí se atingir alguém. Ele realmente perde o controle do veículo e atinge uma pessoa. Sai do automóvel e diz: “eu avisei”.	O agente prevê que sua conduta pode causar o resultado e mesmo assim prossegue, acreditando sinceramente que nada acontecerá. O infrator imagina: “sei o que estou fazendo e nada acontecerá”. Ex.: um pai está socorrendo o filho para o hospital e no trajeto, em excesso de velocidade, causa um acidente e mata o filho.

o Crime preterdoloso ou preterintencional (art. 19 CP)

Agravação pelo resultado

Art. 19 - Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente

- É uma forma híbrida que mistura dolo e culpa (duas formas de conduta)
- É uma figura híbrida na qual há dolo na conduta e culpa no resultado que agrava a pena.
- Por ser um misto de dolo e culpa, o preterdolo é denominado elemento subjetivo-normativo do tipo penal.
- É uma das espécies de crime agravado pelo resultado, mas não é sinônimo de crime agravado pelo resultado (existem 4 espécies)
 - Dolo na conduta + dolo no resultado que agrava a pena (ex. latrocínio – dolo na conduta de subtrair + dolo na morte que agrava a pena; dolo no antecedente e dolo no consequente)

- Culpa na conduta + culpa no resultado que agrava a pena (ex. incêndio culposo agravado pela morte culposa)
- Culpa na conduta + dolo no resultado que agrava a pena (ex. homicídio culposo de trânsito agravado pela omissão de socorro dolosa)
- Dolo na conduta + culpa no resultado (ex. lesão corporal seguida de morte) – **espécie preterdolosa**

- O agente só responde pelo resultado agravador se esse foi causado com dolo ou culpa
 - Se o resultado agravador aconteceu por caso fortuito ou força maior o agente não responde por esse resultado
 - Não existe em nosso direito a denominada culpa versari in re illicita
- Conduta omissiva (crime por omissão)
- Sobre o crime comissivo, basta mencionar, portanto, que o tipo penal é proibitivo, e o agente comete a infração praticando a conduta proibida.
 - Quanto ao crime omissivo, temos de distinguir duas espécies, conforme o quadro a seguir:

Crime omissivo puro ou próprio	Crime omissivo impuro, impróprio, espúrio ou comissivo por omissão
A omissão criminosa está no próprio tipo penal incriminador. O verbo nuclear do tipo penal é uma omissão. Ex.: art. 135 do CP – omissão de socorro: “deixar de prestar...”. Qualquer pessoa que se omite comete o crime (qualquer pessoa pode cometer o crime).	A omissão criminosa está no art. 13, § 2º, do CP. A omissão constitui crime se a pessoa tem o dever de agir e evitar o resultado. Só comete o crime a pessoa que tem o dever de agir e de evitar o resultado. E tem o dever de agir quem: a) tem o dever, por lei, de proteção e vigilância (dever legal). Ex.: o pai que deixa o filho se queimar no fogão responde por lesão corporal. O dever pode estar na

Bloco 3

	lei em sentido estrito ou em qualquer outra espécie normativa (decreto, resolução etc.); b) assumiu o risco de evitar o resultado (dever de garantidor ou de garante). Esse dever pode decorrer de contrato ou de qualquer ato voluntário do agente. Ex.: o salva-vidas que deixa o banhista se afogar responde por homicídio; c) com seu comportamento criou o risco do resultado (ingerência da norma ou situação precedente). Ex.: o nadador que convence o adolescente a nadar em um rio e, vendo-o se afogar, nada faz responde por homicídio. Obs.: pelo critério legal, a lei estabelece taxativamente quais são as hipóteses em que o agente tem o dever de agir e evitar o resultado; pelo critério judicial, cabe ao juiz, em cada caso concreto, decidir se o agente tinha ou não o dever de agir e evitar o resultado. O CP adotou o critério legal, sendo que as hipóteses de dever de agir estão taxativamente previstas no art. 13, § 2º, a a c.
--	---

Não é possível a tentativa, pois a simples omissão já configura crime consumado.	É possível a tentativa, se o resultado não ocorrer por circunstâncias contrárias à vontade do omitente. Ex.: o salva-vidas vê o banhista se afogando e nada faz, mas outro banhista pula na piscina e salva a vítima. O salva-vidas responde por tentativa de homicídio por omissão.
Obs.: há crime omissivo puro doloso (art. 135 do CP) e culposo (art. 13 da Lei n. 10.826/2003).	Obs.: 1. Se a omissão é dolosa, o agente responde por crime doloso; se a omissão é culposa, o agente responde por crime culposo caso haja previsão legal da forma culposa (art. 18, parágrafo único, do CP). Ex.: se o salva-vidas não socorreu o banhista porque estava distraído, responde por homicídio culposo por omissão.

	1) Se o agente tem o dever de evitar o resultado, mas não pode evitar, não responde pelo crime. A omissão criminosa é o dever de agir + o poder de agir (o art. 13, caput, dispõe que a omissão é crime quando o agente deve e pode agir). Conclusão: nos casos em que a pessoa não está presente no local, mesmo que a ausência seja injustificada, ela não responde pela omissão, pois não pode agir. Ex.: se o salva-vidas ou a babá faltaram ao trabalho, ainda que injustificadamente, não respondem pela omissão caso algo aconteça com um banhista ou com a criança. 2) Nos crimes omissivos impróprios, o agente responde pelo crime não porque causou fisicamente o resultado, mas porque a norma impunha-lhe o dever de evitar o resultado e ele não o evitou (nexo normativo). A omissão não é a causa física do resultado. O CP, portanto, não adota a teoria naturalista da omissão, e sim a teoria normativa da omissão. Obs.: há duas teorias da omissão: a) teoria naturalística: a omissão é a causa física do resultado; o omitente é o causador físico do resultado; b) teoria normativa: a omissão é um nada e nada pode causar. A omissão não é a causa física do resultado. O omitente é punido não porque causou o resultado, mas porque tinha o dever normativo de evitá-lo.
--	--

-Crime omissivo puro/próprio

- ❖ A conduta descrita no tipo penal é uma omissão
- ❖ Ex. art. 135 do CP- crime omissivo doloso

Omissão de socorro

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.

- ❖ Veja que o verbo ou locução adverbial do tipo é uma omissão
- ❖ O dever de agir é geral; dever de qualquer pessoa → qualquer pessoa que se omite comete o crime
- ❖ NÃO admite tentativa (visto que o simples ato de se omitir já configura a conduta do tipo)
- ❖ Ou o agente atua e não há crime ou se omite e já consuma o crime
- ❖ Admite as formas dolosa e culposa
- ❖ ex. art. 13 da Lei 10.826/03 – crime omissivo culposo

Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte quatro) horas depois de ocorrido o fato.

- ❖ O omitente responde pela omissão e não pelo resultado

-Crime omissivo impuro/impróprio/espúrio/comissivo por omissão/comissivo-omissivo

- ❖ A conduta descrita no tipo é uma ação, mas o crime é praticado por omissão
- ❖ O agente tem o dever de evitar o resultado, mas não evita
- ❖ O agente pode e deve
- ❖ Quem se omite tem o dever de evitar o resultado em três casos previstos no art. 13, § 2º do CP

Art. 13 [...]

Relevância da omissão (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

- a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
- b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
- c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

a) Quando a lei obriga evitar o resultado –dever legal de vigilância- (dever legal de evitar o resultado; ex. pai tem o dever de evitar que a criança se queime no fogão) □ o dever pode decorrer de qualquer norma jurídica, não necessariamente da lei em sentido estrito

b) Quando assumiu o dever de evitar o resultado –voluntariedade; não há dever legal- (posição de garantidor/garante; ex. vizinha que aceita cuidar do filho da outra, assume o risco de evitar que a criança se machuque) □ pode ser por qualquer ato de vontade, não necessariamente um contrato; ex. fazendo um favor

c) Quando o omitente criou o risco do resultado (ingerência da norma ou situação precedente; ex. Nadador profissional convida adolescente para atravessar rio nadando, criando o risco desse se afogar, portanto deve evitar esse resultado)

❖ O agente responde pelo resultado não por ter causado, mas em razão de que deveria ter evitado o resultado e não o fez

❖ Admite tentativa se o resultado acontecer por razões contrárias à vontade do omitente (ex. se salva vidas observa pessoa se afogar e nada faz, mas outra pessoa salva a vítima- caracteriza tentativa de homicídio por omissão para o salva vidas)

❖ Admite as formas dolosa e culposa

❖ Se o agente tem o dever de evitar o resultado, mas não PODE evitar o resultado, não responde por crime omissivo (visto que se trata de dever E poder)

❖ Nos casos em que o indivíduo não está no local do fato, ele não responde por crime omissivo, ainda que não esteja no local do fato por sua própria culpa – ausência injustificada- (já que ausente no local, não terá como evitar o fato) (ex. babá falta ao trabalho para ir ao shopping e criança se machuca em casa; médico plantonista falta plantão para ir à churrasco e paciente chega no pronto atendimento e morre; salva vidas sai para almoçar e falta no trabalho a tarde, nessa tarde banhista morre afogado – nenhum desses casos haverá responsabilidade por omissão)

- Teorias da omissão

a) naturalista

- ❖ a omissão é causa física do resultado
- ❖ existe um nexo físico/real entre a omissão do agente e o resultado
- ❖ ex. se o salva vidas não tivesse se omitido, a pessoa não teria morrido

b) normativa

- ❖ a omissão não é causa física do resultado, pois a omissão é um nada e, do nada, nada pode surgir
- ❖ existe um nexo normativo entre a omissão e o resultado
- ❖ o agente é punido não pela omissão ter causado o resultado, mas pela norma jurídica impor o dever de evitar o resultado
- ❖ ex. ao perguntar para o médico a causa da morte no caso do salva vidas, ele irá falar que é asfixia por afogamento e não a omissão do salva vidas

obs. O que é crime de conduta mista?

R- Crime praticado por ação e omissão ao mesmo tempo. Ex. apropriação de coisa achada (art. 169 do CP – apropriar [ação] e deixar de restituir [omissão])

3- Resultado (elemento do fato típico)

- O resultado pode ser naturalístico ou material (a modificação do mundo exterior; a alteração das coisas) ou jurídico ou normativo (a lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico protegido).
- Enfim, todo crime produz um resultado jurídico, mas nem todo crime produz um resultado naturalístico.

Bloco 4

➤ Resultado naturalístico

- Real modificação na ordem das coisas no mundo real
- Modificação do mundo exterior
- Alteração na ordem natural das coisas
- Alteração no mundo real
- Ex. no homicídio o resultado naturalístico é a morte; no furto é a diminuição do patrimônio da vítima
- Nem todo crime produz resultado naturalístico
- Ex. homicídio tem resultado jurídico (lesão ao bem jurídico vida) e tem resultado naturalístico (morte de alguém); mas a posse de arma, por exemplo, tem resultado jurídico (bem jurídico segurança pública) e não tem resultado naturalístico (não causa nenhuma modificação no mundo exterior ter uma arma guardada)
- Quanto ao resultado naturalístico, os crimes podem ser classificados como:
 - Material/de resultado
 - O resultado naturalístico é possível e deve acontecer para que o crime se consuma
 - Ex. homicídio (resultado naturalístico morte é possível e deve acontecer)
 - Formal/de consumação antecipada

- Resultado naturalístico é possível, mas não é necessário que ocorra para o crime se consumar
- Crime se consuma antecipadamente com a conduta
- Ex. crime de concussão –art. 316 do CP- (exigir vantagem indevida é o resultado possível, mas não precisa acontecer para que a concussão se consume – o crime se consuma ainda que o pagamento da vantagem não ocorra)
- Se o resultado naturalístico acontecer, trata-se de mero exaurimento do crime já consumado na conduta (agrava as consequências do crime já consumado e, portanto, levado em conta na dosagem da pena – art. 59: este artigo diz que o juiz deve levar em conta, na dosimetria, as consequências do crime)

- Mera conduta

- Não existe a possibilidade de resultado naturalístico
- Ex. posse ilegal de arma

➤ Resultado jurídico/normativo

- Lesão ou perigo de lesão causado ao bem jurídico
- Todo crime tem resultado jurídico, visto que toda conduta gera lesão ou perigo de lesão (caso contrário não seria crime)
- ex. homicídio: bem jurídico vida; furto: bem jurídico patrimônio
- Quanto ao resultado jurídico/normativo, os crimes podem ser classificados como:
 - Crime de dano
 - É o que ocorre efetiva lesão ao bem jurídico
 - ex. homicídio e furto
 - Crime de perigo
 - É o que expõe o bem jurídico ao perigo
 - Consuma-se com a simples situação de perigo do bem jurídico
 - Perigo concreto:
 - ❖ o tipo penal incriminador descreve a conduta + a situação de perigo
 - ❖ ex. art. 306 do CTB na redação originária – dirigir sob efeito de álcool e causar situação de perigo real
 - Perigo abstrato/presumido:
 - ❖ o tipo penal somente descreve a conduta, pois o perigo já está abstratamente presumido na conduta
 - ❖ ex. art. 306 do CTB atual - Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

-Essas espécies são constitucionais: STF e STJ: desde que estejam punindo um comportamento que é indiscutivelmente perigoso (ex. dirigir sob o efeito de álcool)

- ❖ há autores que consideram como inconstitucionais: o legislador não pode punir alguém por presumir um perigo

➤ **LEMBRE-SE:** Todo crime produz resultado jurídico, mas nem todo crime produz resultado naturalístico

4- Nexo de causalidade/ relação de causalidade/ nexo causal (elemento do fato típico) (Art. 13 do CP)

“Relação de causalidade

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”

- Lembrando que o fato típico é composto de: conduta, resultado e nexo de causalidade
- O nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre conduta e resultado
- É a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Se a conduta do agente não foi a causa do resultado, não há nexo de causalidade; logo, não há crime.
- Só há fato típico se a conduta foi a causadora do resultado
- Existem três teorias do nexo:
 - Teoria da equivalência dos antecedentes causais (teoria da condição simples ou teoria da condição generalizada ou teoria da “conditio sine qua non”)
 - Equipara os antecedentes causais
 - Todos os fatores que contribuíram para a ocorrência do resultado, são também causas do resultado
 - Causa é toda conduta humana que de alguma forma contribuiu na ocorrência do resultado (ainda que não isoladamente)
 - Causa é toda conduta humana sem a qual o resultado não teria acontecido da forma que aconteceu

Bloco 5

- Para saber se a conduta é ou não causa do resultado, utiliza-se o processo hipotético de eliminação:
 - Elimina-se hipoteticamente a conduta e pergunta se, mesmo assim, o resultado teria acontecido
 - Se a resposta for afirmativa: a conduta não é causa do resultado
 - Se a resposta for negativa: a conduta é causa do resultado
 - Toda conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido é causa. Para saber então se a conduta é ou não causa do resultado, basta excluí-la mentalmente: se o resultado ocorrer, a conduta não é causa dele; se o resultado não ocorrer, a conduta é causa dele. É o chamado processo hipotético de eliminação ou teoria da eliminação hipotética, ou processo hipotético de Thyrén.

- Ex. agente: 1- compra um suco; 2- coloca veneno; 3- toma banho; 4- serve o suco para a vítima (se eliminar as condutas 1, 2 e 4, o resultado não ocorre; mas se eliminar a conduta 3, o resultado acontecerá mesmo assim; conclui-se que as condutas 1, 2 e 4 são causas do resultado, mas a conduta 3 não)
- ex. agente: 1- compra um suco; 2- toma banho; 3- assiste TV; 4- atira na vítima (se eliminar as condutas 1, 2 e 3, o resultado ocorre; mas se eliminar a conduta 4, o resultado não acontecerá; conclui-se que as condutas 1, 2 e 3 não são causas do resultado, mas a conduta 4 sim)
- É A TEORIA ADOTADA PELO BRASIL (art. 13, caput, CP)

▪ A teoria da causalidade simples adotada pelo CP (como regra) não responde a alguns problemas, tais como:

a) dupla causalidade

- A e B colocam veneno no suco da vítima; a quantidade que A e B colocaram, são suficientes para matar a vítima se fossem usadas sozinhas; ainda que se exclua qualquer conduta, o resultado ocorre; chega-se a conclusão que nenhuma conduta é causa do resultado

b) o resultado que de qualquer modo aconteceria

- Médico pratica eutanásia em paciente terminal; excluindo a conduta do médico, a morte ocorre igual

c) crimes societários

- decisões tomadas de forma colegiada; ex. empresa com 10 sócios conclui por praticar crime ambiental; se excluir a conduta de um sócio, os outros 9 permanecem e a o resultado também

d) desvios causais (cursos causais hipotéticos):

- indivíduo dá um soco na vítima; ao ser socorrida por ambulância, esta bate e gera a morte da vítima;

e) crítica do regresso ao infinito

- homicídio com uso de veneno; pais do homicida são responsáveis, já que geraram o homicida; os avós também são causa, já que geraram os pais; e assim sucessivamente

- obs. o dolo e a culpa tornam a responsabilidade penal subjetiva, não deixando esta regredir ao infinito

○ Teoria da causalidade adequada (teoria individualizadora ou teoria da condição qualificada)

- Só é causa a conduta principal na ocorrência do resultado
- Só a conduta que mais contribuiu para a ocorrência do resultado
- Só a conduta que, sozinha, é capaz de causar o resultado
- O CP adota essa teoria como EXCEÇÃO (art. 13, § 1º do CP)

Superveniência de causa independente

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

“Relação de causalidade

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”

○ Teoria da imputação objetiva

- A teoria da equivalência dos antecedentes, além de não responder a diversas questões como as apontadas acima, ainda sofre a principal crítica que é a de permitir o denominado regresso ao infinito.
- Foi então que surgiu a teoria da imputação objetiva, para limitar o alcance do nexo causal. De acordo com essa teoria, para que exista o fato típico são necessários:
 - a) o nexo físico;
 - b) a criação ou aumento (incremento de um risco proibido (não tolerado)
 - c) a ocorrência desse risco no resultado, ou seja, o resultado deve estar dentro da linha de desdobramento normal e esperado da conduta (o resultado deve ser uma consequência esperada ou previsível da conduta).
- Exige o nexo físico e normativo para que exista o nexo de causalidade
- **NÃO** é adotada pelo CP, apenas por parte da doutrina
- obs. para a teoria da causalidade simples: Nexo de causalidade é o nexo físico; problema dessa teoria é a regressão infinita (ex. em um homicídio seria possível responsabilizar os pais; pois se os pais não tivessem gerado o homicida não haveria homicídio) –para impedir essa regressão infinita, surge a teoria da imputação objetiva
- objetivo da teoria da imputação objetiva é reduzir o alcance do nexo causal
- a teoria exige o nexo físico e o nexo normativo para restringir o nexo causal
- há nexo normativo se a conduta criou um risco proibido ou aumentou esse risco + se o resultado é desdobramento esperado da conduta (ex. gerar filho não é conduta proibida ou que apresenta qualquer risco para a sociedade; o homicídio também não está na linha de desdobramento da conduta de gerar filhos)

Causalidade simples	Imputação objetiva
A conduta é causa do resultado se: a) houver nexo físico entre ela e o resultado.	A conduta é causa do resultado se: a) houver nexo físico entre ela e o resultado;
	b) essa conduta criou ou aumentou um risco proibido (não tolerado); e c) o resultado está na linha de desdobramento esperado dessa conduta.

Em suma: para a teoria da imputação objetiva, além do nexo físico (meramente causal) entre a conduta e o resultado é necessário ainda:

a) a criação ou aumento (incremento) do risco pela conduta:

Não há criação de risco em dois casos:

- 1 – se o risco for juridicamente irrelevante
- 2 – quando há diminuição do risco (ex. adaptado de Roxin em que o agente convence o ladrão a levar um relógio menor valioso e deixar o mais valioso)

b) que esse risco seja proibido ou não tolerado.

A criação de risco permitido não permite a imputação do resultado ao agente. Ex. convidar alguém a lutar boxe na intenção de que sofra golpe fatal.

Nem toda ação perigosa é proibida pelo direito.

Não há risco proibido nas seguintes situações:

- 1 – princípio da confiança
- 2 – autocolocação da vítima em situação de perigo
- 3 – contribuições socialmente neutras. Ex de Jalkobs do padeiro que vende o pão ciente de que ele será usado para envenenar alguém
- 4 – comportamentos socialmente adequados (princípio da adequação social)
- 5 – proibição de regresso: a ação não dolosa do agente é precedente à ação dolosa de um terceiro. O agente esquece a arma que é apanhada por outro e utilizada num homicídio. Não se pode regressar para punir também aquele que esqueceu a arma.

c) O risco foi realizado na conduta (o resultado insere-se na linha de desdobramento da conduta)

O risco não é realizado na conduta nas seguintes hipóteses:

- 1 – nos danos tardios. O agente fere a vítima que passa a claudicar. Anos depois ela cai e se fere em razão da pouca firmeza no caminhar;
- 2 – choques causados pelo fato criminoso: mãe cardíaca morre de infarto ao saber que o filho foi atropelado por motorista imprudente;
- 3 – ações perigosas de salvamento: o infrator incendeia a casa e a vítima se queima ao entrar no imóvel para tentar salvar objetos.
- 4 – comportamento indevido posterior de terceiro: vítima de lesões morre em razão de erro médico grosseiro

➤ Concausas/causas paralelas:

- As concausas são fatos humanos ou naturais que, paralelamente à conduta do agente, interferem na ocorrência do resultado.
- São fatores que ocorrem paralelamente à conduta do agente e também interferem na produção do resultado

- Às vezes, a única causa do resultado é a conduta do agente, facilitando identificar o nexo de causalidade (ex. homicídio – agente atira no peito e mata a vítima)

Pode ocorrer de a conduta do agente não ser a única causa do resultado: outros fatores podem interferir no resultado □
concausas

- São divididas em dois grupos:

- Concausas absolutamente independentes

- São absolutamente independentes da conduta do agente

- São as causas que não se originaram da conduta do agente

- São causas que não estão relacionadas com a conduta do agente

- Podem ser preexistentes:

- ❖ Acontecem antes da conduta do agente

- Podem ser concomitantes:

- ❖ Acontecem no mesmo momento da conduta do agente

- Podem ser supervenientes

- ❖ É a causa que não tem relação com a conduta do agente e acontece posterior a essa conduta

- Concausas relativamente independentes

- Possuem relação com a conduta do agente

- Possuem origem na conduta do agente

- Podem ser preexistentes:

- Podem ser concomitantes:

- Podem ser supervenientes:

Obs. tema será retomado e finalizado na aula seguinte, com mais detalhamento e explicações